L'adempimento delle obbligazioni e l'obbligazione naturale

Traccia: *L'adempimento delle obbligazioni, senza tralasciare l'obbligazione naturale.*

L'adempimento rappresenta il modo fisiologico di estinzione dell'obbligazione. Il rapporto obbligatorio nasce infatti per essere attuato, e soltanto con l'esecuzione della prestazione dovuta si realizza l'interesse del creditore, che l'art. 1174 c.c. pone a fondamento stesso del vincolo, e si produce la liberazione del debitore. Gli altri modi di estinzione previsti dal codice, dalla novazione alla remissione, dalla compensazione alla confusione fino all'impossibilità sopravvenuta, si collocano invece al di fuori di questa linea di attuazione, perché fanno venir meno il rapporto senza che il creditore riceva la prestazione originariamente dedotta. Accanto alla disciplina dell'adempimento, contenuta negli artt. 1176 ss. c.c., il codice conosce poi una figura che ne rappresenta in qualche modo il riflesso ai margini del sistema: l'obbligazione naturale, regolata dall'art. 2034 c.c. In essa manca un vincolo giuridicamente coercibile, eppure la prestazione spontaneamente eseguita riceve dall'ordinamento lo stesso trattamento del pagamento di un debito, sotto il profilo della sua irripetibilità. Proprio per questo lo studio dell'adempimento non può prescindere dall'obbligazione naturale, che consente di cogliere con particolare chiarezza il nesso tra prestazione, causa e stabilità dell'attribuzione patrimoniale.

Il primo problema che l'adempimento pone all'interprete riguarda la sua natura giuridica. Secondo un'impostazione tradizionale, l'adempimento avrebbe natura negoziale, e richiederebbe pertanto tanto la volontà del solvens di estinguere il debito, il cosiddetto animus solvendi, quanto la capacità di agire. L'opinione oggi prevalente ritiene invece che l'adempimento sia un atto dovuto, il cui effetto estintivo discende direttamente dalla legge per il solo fatto che la prestazione eseguita corrisponda a quella dedotta in obbligazione; la volontà del solvens assume rilievo solo nei limiti in cui sia lo stesso programma obbligatorio a richiederla, come accade quando la prestazione consista a sua volta nel compimento di un negozio. A sostegno di questa ricostruzione si richiama l'art. 1191 c.c., secondo cui il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità: la norma dimostra che la capacità di agire non è requisito di validità dell'adempimento e che ciò che conta, ai fini della liberazione, è l'oggettiva conformità della prestazione al dovuto.

Il parametro alla stregua del quale si valuta tale conformità è quello della diligenza. L'art. 1176 c.c. richiama, al primo comma, la diligenza del buon padre di famiglia, che esprime un modello oggettivo di comportamento riferito al debitore medio, e introduce, al secondo comma, per le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, una diligenza qualificata, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. La diligenza svolge

così una duplice funzione, perché da un lato concorre a determinare il contenuto della prestazione, specie nelle obbligazioni che hanno ad oggetto un comportamento, e dall'altro costituisce il criterio di valutazione dell'esattezza dell'adempimento. Ad essa si affiancano i doveri di correttezza, imposti a entrambe le parti dall'art. 1175 c.c., e di buona fede nell'esecuzione del contratto, sancito dall'art. 1375 c.c. Si tratta di clausole generali che integrano il contenuto del rapporto e impongono a ciascuna parte di salvaguardare l'interesse dell'altra nei limiti di un apprezzabile sacrificio. Esse gravano anche sul creditore, e su di esse la giurisprudenza ha fondato, tra l'altro, il divieto di frazionare in più domande giudiziali un credito unitario quando ciò aggravi ingiustificatamente la posizione del debitore.

Che l'ordinamento guardi all'adempimento soprattutto come realizzazione dell'interesse creditorio emerge con evidenza dalla disciplina dei soggetti. L'art. 1180 c.c. consente infatti che l'obbligazione sia adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, il quale può rifiutare la prestazione solo se ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, come avviene per le prestazioni infungibili, oppure se il debitore gli ha manifestato la propria opposizione. La norma, oggetto di una classica elaborazione dottrinale [Nicolò], conferma che ciò che rileva è il soddisfacimento del creditore, e non la provenienza soggettiva della prestazione; il terzo che adempie non agisce in forza di un obbligo proprio, e il suo atto trova giustificazione nel rapporto, di qualunque natura, che lo lega al debitore, potendo egli inoltre surrogarsi nei diritti del creditore nei casi previsti dagli artt. 1201 ss. c.c.

Sul versante opposto, il pagamento deve essere eseguito al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona da lui indicata o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo, mentre il pagamento fatto a chi non era legittimato libera il debitore soltanto se il creditore lo ratifica o ne ha approfittato (art. 1188 c.c.). Su questa regola si innesta la tutela dell'affidamento: il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche è liberato, purché provi di essere stato in buona fede (art. 1189 c.c.). Il pagamento al creditore apparente costituisce una delle più significative applicazioni del principio di apparenza nel nostro ordinamento. Diversa è la regola per il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo, che non libera il debitore, salvo che questi provi che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace (art. 1190 c.c.).

La medesima esigenza di realizzare esattamente l'interesse del creditore governa la disciplina dell'oggetto dell'adempimento, ispirata ai principi di identità e di integrità della prestazione. Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, senza il consenso del creditore; qualora questi vi consenta, l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita, secondo lo schema della datio in solutum (art. 1197 c.c.). Allo stesso modo, il creditore può rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente (art. 1181 c.c.).

Peculiare è la disciplina delle obbligazioni pecuniarie, rette dal principio nominalistico, in forza del quale i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale (art. 1277 c.c.). L'evoluzione dei sistemi di pagamento ha posto il problema della idoneità solutoria di strumenti diversi dal contante, risolto dalle Sezioni Unite del 2007. Queste hanno affermato che, nelle obbligazioni pecuniarie di importo inferiore alla soglia prevista dalla normativa antiriciclaggio, il debitore ha facoltà di pagare in moneta o con strumenti che garantiscano un'analoga disponibilità della somma, come l'assegno circolare, e che il creditore può rifiutare tale modalità di pagamento soltanto per un giustificato motivo, da valutarsi secondo correttezza e buona fede.

Nella medesima prospettiva va letta la tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, a seconda che il debitore sia tenuto a un comportamento diligente, indipendentemente dal conseguimento dell'utilità finale, ovvero a procurare un determinato risultato. La distinzione è stata ridimensionata dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recenti, sul rilievo che in ogni obbligazione sono compresenti un comportamento dovuto e un risultato atteso, e soprattutto che essa non può incidere sul riparto dell'onere della prova. Le Sezioni Unite del 2001 hanno infatti ricostruito tale riparto in modo unitario, ponendo a carico del creditore la prova della fonte del proprio diritto e la mera allegazione dell'inadempimento, e a carico del debitore la prova dell'esatto adempimento.

L'esattezza della prestazione si misura anche sul piano del tempo e del luogo. Se il tempo dell'adempimento non è determinato, il creditore può esigere immediatamente la prestazione, salvo che, in virtù degli usi o per la natura della prestazione o per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, che in mancanza di accordo è fissato dal giudice (art. 1183 c.c.). Il termine si presume stabilito a favore del debitore, se non risulta stabilito a favore del creditore o di entrambi (art. 1184 c.c.), e il debitore che abbia eseguito anticipatamente la prestazione non può ripeterla, anche se ignorava l'esistenza del termine (art. 1185 c.c.). Quanto al luogo, in mancanza di convenzione, di usi o di indicazioni desumibili dalla natura della prestazione, l'art. 1182 c.c. prevede che l'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata si adempia nel luogo in cui la cosa si trovava quando l'obbligazione è sorta, che l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro si adempia al domicilio del creditore al tempo della scadenza e che, negli altri casi, l'adempimento avvenga al domicilio del debitore.

Completano la disciplina alcuni istituti volti a coordinare l'adempimento con la pluralità dei rapporti e con la cooperazione del creditore. Quando il debitore ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona, può dichiarare, al momento del pagamento, quale debito intende soddisfare; in mancanza, il pagamento si imputa secondo i criteri legali dettati dall'art. 1193 c.c., che privilegiano il debito scaduto, poi il meno garantito, poi il più oneroso per il debitore e infine il più antico, mentre il pagamento in conto di capitale e d'interessi va

imputato prima agli interessi, salvo il consenso del creditore (art. 1194 c.c.). Il debitore che paga ha poi diritto a ottenere, a proprie spese, la quietanza (art. 1199 c.c.), dichiarazione di scienza alla quale si riconosce valore di confessione stragiudiziale dell'avvenuto ricevimento della prestazione. Poiché, infine, l'adempimento richiede spesso la collaborazione del creditore, l'art. 1206 c.c. prevede che questi sia costituito in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi di legge o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere. La mora del creditore pone a suo carico l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore, fa cessare il corso degli interessi e dei frutti non percepiti e lo obbliga a risarcire i danni derivati dalla mora e a sostenere le spese di custodia e conservazione della cosa dovuta (art. 1207 c.c.).

Fin qui l'adempimento si presenta come l'esecuzione di un'obbligazione civile, che giustifica l'attribuzione patrimoniale e ne assicura la stabilità. Se invece la prestazione viene eseguita in assenza di un debito, essa è priva di causa e, di regola, ripetibile come indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. È proprio rispetto a questa regola che si coglie la funzione dell'obbligazione naturale. L'art. 2034 c.c. stabilisce infatti che non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace, e aggiunge, al secondo comma, che tali doveri, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.

La norma abbraccia quindi tanto le obbligazioni naturali espressamente previste dalla legge quanto quelle ricavabili dalla clausola generale dei doveri morali e sociali. Tra le prime si annoverano il debito di gioco o di scommessa, per il quale non compete azione ma il perdente non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito del gioco, salvo frode o incapacità (art. 1933 c.c.); il pagamento del debito prescritto, che non può essere ripetuto se spontaneamente eseguito (art. 2940 c.c.); l'esecuzione della disposizione testamentaria fiduciaria, rispetto alla quale la persona indicata come erede o legatario che abbia spontaneamente trasferito i beni alla persona voluta dal testatore non può agire per la ripetizione (art. 627, comma 2, c.c.). Le obbligazioni naturali atipiche, invece, sono individuate dall'interprete, chiamato a verificare se, secondo la coscienza sociale del tempo, una determinata prestazione sia avvertita come doverosa; ne sono esempi ricorrenti le contribuzioni tra conviventi more uxorio durante la convivenza e le attribuzioni compiute per sdebitarsi di un servizio ricevuto.

Quanto alla natura dell'istituto, alla tesi che ravvisa nell'obbligazione naturale un'obbligazione in senso tecnico, ma imperfetta perché sfornita di azione, si contrappone l'impostazione oggi prevalente, secondo cui prima della prestazione non esiste alcun rapporto obbligatorio giuridicamente rilevante, ma soltanto un dovere morale o sociale, al quale l'ordinamento attribuisce rilievo solo dopo l'esecuzione e al solo fine di fornire la causa giustificativa

dell'attribuzione, escludendone la ripetizione. Questa ricostruzione trova conforto proprio nel secondo comma dell'art. 2034 c.c., che nega ai doveri morali e sociali ogni effetto diverso dalla soluti retentio: essi non possono essere opposti in compensazione a un credito civile, né essere novati in un'obbligazione civile o assistiti da garanzie, e appare preferibile ritenere che neppure la promessa di adempierli valga a trasformarli in obbligazioni coercibili.

Perché operi l'irripetibilità occorre anzitutto l'esistenza di un dovere morale o sociale, riconosciuto dalla coscienza collettiva e non contrario all'ordine pubblico o al buon costume. Occorre poi che la prestazione sia spontanea, cioè eseguita in assenza di coazione, materiale o giuridica; si ritiene sufficiente l'assenza di costrizione, senza che sia richiesta la consapevolezza della incoercibilità del dovere, come conferma l'art. 2940 c.c., che esclude la ripetizione del debito prescritto spontaneamente pagato anche quando il debitore ignorasse l'intervenuta prescrizione. È necessaria, infine, la capacità del solvens, giacché la prestazione eseguita dall'incapace è ripetibile. Il confronto con l'art. 1191 c.c. è eloquente: nell'obbligazione civile la conformità della prestazione al dovuto rende irrilevante l'incapacità del debitore, mentre nell'obbligazione naturale, in mancanza di un vincolo giuridico, la libera determinazione del solvens diventa essenziale. A questi requisiti la giurisprudenza aggiunge, per le obbligazioni naturali atipiche, quello della proporzionalità e dell'adeguatezza della prestazione rispetto al dovere morale e alle condizioni patrimoniali e sociali di chi la esegue, con la conseguenza che l'attribuzione eccedente non trova giustificazione nel dovere morale e può essere recuperata, per la parte in eccesso, in particolare attraverso l'azione di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.).

Resta da tracciare il confine tra l'obbligazione naturale e la liberalità, tema classico della dottrina [Oppo]. La differenza risiede nell'atteggiamento del solvens: chi adempie un'obbligazione naturale esegue una prestazione che avverte come dovuta, mentre chi dona attribuisce ad altri un vantaggio per spirito di liberalità, senza esservi in alcun modo tenuto (art. 769 c.c.). La distinzione non è soltanto concettuale, perché l'adempimento dell'obbligazione naturale non richiede la forma dell'atto pubblico prescritta per la donazione dall'art. 782 c.c., non è soggetto a revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli e, secondo l'opinione prevalente, sfugge all'azione di riduzione a tutela dei legittimari. Più sottile è il confine con le liberalità d'uso, che l'art. 770, comma 2, c.c. esclude dal novero delle donazioni: anch'esse si compiono in occasione di servizi resi o in conformità agli usi, ma rispondono a una consuetudine sociale, laddove l'obbligazione naturale risponde a un dovere avvertito come vincolante.

In conclusione, l'adempimento si configura come il momento in cui il rapporto obbligatorio realizza la propria funzione. La disciplina codicistica ne fa un atto dovuto, valutato in base alla conformità oggettiva della prestazione al programma obbligatorio e governato dai criteri della diligenza, della correttezza e della buona fede, mentre le regole sui soggetti, sull'oggetto,

sul tempo e sul luogo bilanciano l'interesse del creditore a ricevere la prestazione esatta con quello del debitore a liberarsi, proteggendo l'affidamento di chi paga in buona fede. L'obbligazione naturale completa questo quadro e ne svela il fondamento: pur in assenza di un vincolo giuridico, la prestazione spontaneamente eseguita in adempimento di un dovere morale o sociale produce l'effetto tipico del pagamento, cioè la stabilità dell'attribuzione. Ciò dimostra che l'irripetibilità di una prestazione riposa, in ultima analisi, sulla sua giustificazione causale, che può derivare tanto da un'obbligazione civile quanto da un dovere che l'ordinamento riconosce senza renderlo coercibile.